취업규칙

제정일: 1964.09.16
개정일: 2024.06.04
담당부서: 조직문화팀

제 1 장 총 칙

제1조 (목적) 이 규칙은 근로기준법에 의거 연세의료원(이하 '의료원'이라 함)에서 취업하고 있는 정규 근로자의 근로조건에 관한 사항을 정함으로써 의료원의 균형 있는 발전과 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시킴을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 의료원에서 근무하는 근로자(이하 '직원'이라 함)의 일상복무 및 근로조건은 법령 및 노사 단체협약, 근로계약, 그 밖에 의료원 규정에 별도로 정함이 있는 경우를 제외하고 이 규칙과 이에 의하여 제정된 제 규정에 의한다.

제3조 (직원의 정의) 이 규칙에서 직원이라 함은 의료원에서 근무하는 교수직 및 수련직을 제외한 일반직 정규직 종업원을 말한다.

제4조 (성실의무) 의료원은 이 규칙이 정하는 근로조건으로 직원을 근로시키며 직원은 이 규칙을 성실히 준수할 의무를 가진다.

제 2 장 임 용

제5조 (인사원칙) 의료원의 인사원칙은 기회균등, 공정을 기하고, 정실의 배제에 둔다.

제6조 (채용)

① 직원의 채용은 소정의 자격을 가진 자 중에서 고시 및 전형에 의하여 채용함을 원칙으로 한다.
② 고시 및 전형방법은 서류심사, 필기시험, 면접 및 신체검사로 하며, 세부사항은 의료원 인사규정에 의한다. <개정 2024. 6. 4.>

제7조 (채용자 요건) 채용자의 능력, 자격, 구비서류 등 임용 세부사항은 의료원 인사규정에 의한다.

제8조 (발령)

① 고시 또는 전형에 합격한 자는 채용 발령을 행함으로써 채용이 확정된다.
② 신규로 채용된 자는 발령일로부터 3개월간은 수습기간으로 복무하며, 수습기간 중 부적격자로 인정될 때에는 예고 없이 해고한다. 다만, 본원에서 동일직무에 6개월 이상 계속 근로한 비정규직에 대해서는 수습기간을 적용하지 아니한다. <개정 2024. 6. 4.>

제9조 (근로계약) 직원으로 채용된 자는 근로계약을 체결하며 필요한 경우에는 근로조건의 일부를 갱신 체결할 수 있다.

제10조 (결격사유) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 직원으로 채용될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 않은 자
4. 금고이상의 형을 받고 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
6. 징계 면직을 받거나 부정, 근무태만 또는 기타 불미한 사유로 해직된 자
7. 금고이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고 유예 기간중에 있는 자 <신설 2024. 6. 4.>
8. 신체검사 불합격자
9. 의료원의 제 규정에 저촉되어 부적당하다고 인정되는 자 <개정 2024. 6. 4.>
10. 『아동·청소년의 성보호에 관한 법률』 제56조에 따라 취업제한을 명령받은 의료인 <신설 2024. 6. 4.>

제11조 (보직) 직원의 보직은 의료원 직제규정 및 직무분장규정이 정한 바에 의하여 적재적소에 보직함을 원칙으로 한다.

제 3 장 복 무

제 1 절 통칙

제12조 (준수사항) 직원은 신의성실의 원칙에 입각하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 직원은 직무에 관한 관계법규와 의료원의 제 규정을 성실히 준수한다.
2. 직원은 환자의 권리장전을 숙지하고 의료원의 환자 및 고객에게 친절하게 응대하여야 한다. <신설 2024. 6. 4.>
3. 직원은 상위자의 직무상 명령에 따라야 한다. <개정 2024. 6. 4.>
4. 직원은 상위자의 허가 또는 정당한 이유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.
5. 직원은 직무상 지득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
6. 직원은 직무와 관련하여 뇌물이나 향응을 받거나 제공하여서는 아니 된다.
7. 직원은 영리를 목적으로 하는 다른 업무에 종사하지 못하며, 의료원의 이익에 반하는 영업행위를 하여서는 아니 된다.
8. 직원은 의료원장의 허가 없이 외부기관의 직무를 수행할 수 없다. <신설 2024. 6. 4.>
9. 면허증 또는 자격증 등을 외부기관 또는 타인에게 대여하여서는 아니 된다.
10. 의료원 내에서의 도박, 음주행위 및 음주 후 의료원내에 출입, 배회를 하여서는 아니 된다.
11. 의료원의 명예 및 기독교정신에 반하는 행위를 하여서는 아니 된다.
12. 기타 의료원장이 인정하는 사항 및 일반적인 사회규범을 준수하여야 한다.

제13조 (신고) 직원은 의료원에 제출된 신상서류에 변동이 있을 때에는 1주일 이내에 신고하여야 한다.

제14조 (협조) 직원은 타부서의 일시적인 업무의 증가로 신속한 업무처리의 필요에서 협조를 지시 받았을 시, 근무시간과 업무의 한계를 넘어 협조하여야 한다.

제15조 (비상근무) 의료원은 천재지변, 기타 업무상 부득이한 경우에는 휴일 또는 휴가 중이라도 비상근무를 명할 수 있다.

제 2 절 근로시간 및 휴게시간

제16조 (근로시간)

① 직원의 근로는 상근 근로자와 교대 근로자로 구분하며, 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다. <개정 2024. 6. 4.>
② 1일의 근로시간은 휴게시간은 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.
③ 월 소정근로시간은 209시간으로 한다. 단, 1999년 2월 28일 이전 입사자는 192시간으로 한다. <신설 2024. 6. 4.>
④ 상근근로자의 시업 및 종업시간은 평일 08:30-17:30으로 토요일08:30-12:30을 원칙으로, 교대근무로는 3교대(06:00, 14:00, 22:00)를 원칙으로 하고, 교대근무자의 근무시간은 별도로 정한다. 다만, 환자진료업무 편의 등 필요한 경우 당사자들과 협의하여 시업 및 종업시간을 조정할 수 있다. <개정 2024. 6. 4.>

제16조의 1 (탄력적 근로시간제)

① 의료원은 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제16조 제1항의 근로시간을 초과하지 아니 하는 범위 내에서 특정 주에 제16조 제1항의 근로시간을, 특정일에 제16조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.
② 제1항의 2주 단위 기산일은 1998년 12월 1일 이후 월요일로 한다.
③ 2주 단위의 근로시간이 80시간을 초과하거나 1주간의 근로시간이 48시간을 초과하여 근로한 경우 시간외근로수당을 지급한다.

제17조 (휴게시간) 휴게시간은 1일 근로시간이 4시간인 경우에는 30분, 8시간인 경우에는 1시간의 휴게를 취할 수 있다. 다만, 휴게시간은 근로시간에 포함되지 아니한다.

제18조삭 제('85. 12. 24)

제19조 (근로시간의 연장) 의료원은 업무수행상 필요한 경우 법령이 정하는 범위 내에서 당사자간 합의에 의하여 근로시간을 연장할 수 있다. 단, 18세 미만인 자 및 임산부의 연장 및 야간(18세 이상인 여성 포함), 휴일근로에 대해서는 관련법에 따른다.

제20조 (당직)

① 의료원은 각 부서의 형편에 따라 일직 및 숙직제를 둘 수 있다.
② 당직비 및 당직근무에 대한 세부사항은 별도로 정한 규정에 의한다.
③ 당직자에게는 침식을 제공한다.

제21조 (국내출장) 의료원은 업무상 필요한 경우 출장을 명할 수 있으며, 출장에 따르는 경비지급은 국내 공무출장(교육) 규정에 의한다. <개정 2024. 6. 4.>

제 3 절 출근 및 퇴근

제22조 (출근 및 퇴근)

① 직원은 지정된 시간에 출근하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 하여야 한다.
② 직원은 정리보관 및 안전에 필요한 조치를 한 후에 퇴근한다.

제23조 (결근)

① 직원의 질병, 기타 부득이한 사유로 결근할 때는 전화 또는 인편으로 통지 혹은 24시간 내에 결근계를 제출하여야 한다. 단, 전화 또는 인편에 의하여 통지를 취하였다 하더라도 결근계를 제출하여야 한다.
② 전항의 절차를 이행치 않았을 때에는 무단결근으로 간주한다.
③ 질병으로 인하여 결근이 3일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다.
④ 전항의 경우, 3개월 이내의 치료 및 요양을 요할 시는 통상임금 전액을 지급한다.

제24조 (지각 및 조퇴)

① 직원이 질병 및 기타 부득이한 사유로 조퇴코자 할 때에는 사전에 소속장을 경유하여 주무부서의 승인을 얻어야 한다.
② 지각 또는 조퇴는 정당한 이유 없이 1개월간에 3회 이상을 하지 아니하여야 하며, 이에 저촉한 경우는 별도 인사규정 및 상여금 규정에 의거 처리한다.

제25조 (공민권 기타 권리행사) 직원이 근로 시간 중에 공민권을 행사하거나 공의 직무를 수행할 시간을 필요로 할 때에는 사전에 승인을 받아야 하며, 그 시간은 근로한 것으로 간주한다.

제 4 절 휴일 및 휴가

제26조 (유급휴일) 직원의 유급휴일은 다음과 같다.

1. 주휴일, 근로자의 날(5월 1일)
2. 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 정한 날
3. 개교기념일(5월 둘째 주 토요일)
4. 의료원에 최초 설립한 노동조합의 설립일(7월 21일) <개정 2015.10.1.> <개정 2017.11.1>
5. 정부 또는 의료원이 정한 임시공휴일

제27조 (휴일의 대체) 환자진료, 학생교육 및 업무상 지장 등 부득이한 때 본인과 협의한 경우 또는 본인의 청구에 의한 경우에는 전조 1호의 휴일을 다른 날로 대체할 수 있다.

제28조삭 제<2004. 7. 1>

제29조 (연차유급휴가)

① 의료원은 매년 12월 1일 현재 1년간 8할 이상 출근한 직원에게는 15일의 유급휴가를 준다.
② 의료원은 계속근로연수가 1년 미만인 직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에 대하여 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 준다. 그리고 육아휴직 및 질병휴직에서 복귀한 경우에는 이미 발생한 유급휴가를 포함하여 최대 12일 이내의 무급휴가를 사용할 수 있다. 단, 이미 발생한 유급휴가를 모두 사용한 후, 무급휴가를 사용하여야 한다.
③ 매년 12월 1일 현재 근속연수가 1년 미만인 경우에는 제①항의 기준[(근무월수/12)*15]에 해당하는 일수를 준다.
④ 의료원은 3년 이상 계속 근로한 직원에 대하여는 제①항의 규정에 의한 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
⑤ 연차휴가 일수 한도 내에서 매년 11월 30일 현재 미사용 잔여일수에 대하여 통상임금을 지급하고, 유급휴가를 주지 아니한다. 다만, 퇴직자의 경우는 퇴직일 현재의 연차휴가 적치일수에 대하여 통상임금을 지급한다.
⑥ 입사일부터 월별 개근으로 1일씩 발생한 유급휴가도 다음 연차발생일(12월 1일)부터 1년간 사용할 수 있는 것으로 보며, 미사용 잔여일수는 차년도 12월 임금 지급일에 통상임금으로 지급한다.

제29조의 2 (연차유급휴가의 사용촉진) 의료원은 법에서 정한 바에 따라 연차휴가의 사용을 촉진할 수 있으며, 휴가사용촉진에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니한 경우에는 제29조 ④항의 미사용휴가에 대하여 보상하지 아니한다.

제30조 (휴가산출기간)

① 휴가의 산출에 있어서 연차휴가는 12월 1일부터 익년 11월 30일까지로 한다.
② 전항의 일수계산에 있어서는 이 규칙에 정한 유급휴가, 경조휴가, 업무상 부상 및 질병, 산전、후 휴가, 생리휴가 또는 의료원의 귀책사유로 인한 휴업기간은 이를 출근한 것으로 간주한다.

제31조 (휴가의 변경) 의료원은 직원이 원할 때 연차휴가를 주는 것을 원칙으로 하며, 이에 응할 수 없을 때는 통상임금을 지급한다. 다만, 업무상 지장이 있을 때는 시기를 변경할 수 있다.

제32조 (적치휴가의 이용) 직원이 적치한 휴가를 퇴직 및 해고 시에 사용치 않으면 청구권은 소멸된다.

제33조 (수유시간) 의료원은 생후 1년 미만의 영아가 있는 여자직원의 청구가 있을시 1일 3회, 1회 30분간의 수유시간을 준다.

제34조 (생리휴가)

① 의료원은 여자직원이 청구한 때에는 월 1일의 생리휴가(무급)를 주어야 한다.
② 임신 중인 여자직원에게는 월 1일의 정기검진휴가를 준다.

제35조 (임산부의 보호)

① 의료원은 임신 중의 여직원에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.
② 임신 중인 여직원의 청구가 있을 때에는 경미한 업무에 전환시키며, 시간외 근로를 시키지 아니한다.
③ 사산의 경우도 제1항에 준한다. 단, 이때는 의사의 소견서를 제출하여야한다.
④ 유산의 경우에는 의사의 소견서를 제출하여야 하며, 그 기간은 의사의 진단에 따른다.
⑤ 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
⑥ 의료원은 제5항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하지 아니한다.

제35조의 1 (육아기 근로시간 단축)

① 의료원은 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 같은 영유아의 육아를 위하여 배우자가 육아휴직을 하고 있는 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 6. 4.>
② 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

제36조 (공가) 의료원은 다음의 경우 직원의 신고에 의하여 공가를 준다.

1. 군관계 소집 시 그 해당일수
2. 공민권의 행사 및 공의 직무를 수행하기 위한 소요일수
3. 직장 및 가족의 전염병 발생 및 교통차단 등, 관의 지시로 금지된 기간
4. 수재, 화재, 천재, 지변, 기타 중대한 재해로 인한 결근 소요일수
5. 기타 특별한 사정에 의하여 의료원이 인정하는 기간

제37조 (경조 유급휴가) 의료원은 직원의 요구에 의하여 다음과 같이 유급휴가를 준다.

1. 경하휴가

(1) 본인결혼 7일
(2) 자녀결혼 2일(토요일과 일요일 발생일 전, 후 1일)
(3) 본인 및 배우자의 형제, 자매결혼 1일
(4) 본인 및 배우자의 부모회갑(해당일 후 1개월 이내 청구한 날) 1일 <개정 2015.10.1>
(5) 본인 및 배우자의 회갑(해당일 후 1개월 이내 청구한 날) 1일 <개정 2015.10.1>
(6) 처의 분만(청구한 날) 10일

2. 기복휴가

(1) 배우자상 7일

(2) 본인 및 배우자의 부모상 7일

(3) 본인의 조부모상(외조부모상 포함), 배우자의 조부모상 3일

(4) 본인 및 배우자의 형제, 자매상 3일

(5) 자녀상 7일

(6) 본인 및 배우자의 백, 숙부모상(해당 상기간 내 청구한 날 부여) 1일 <개정 2015.10.1>

(7) 6항을 제외한 본인 및 배우자 부모의 형제자매상은 본인 청구 시 개인 연차휴가를 사용토록 한다. <개정 2015.10.1>

※ 경조가는 원인 발생일로부터 휴가일수 계산을 원칙으로 하되, 근무 시간 중에 원인이 발생한 경우 근무수행(종료)시에는 그 당일을 휴가일수에 산입하지 아니한다.

3. 특별휴가

1년 이상 근속한 직원에 대해 2일의 특별휴가를 부여하며, 이의 사용기간은 1년에 한한다.

4. 3년 근속자 장기휴가 사용

입사 후 근속연수가 3년이 되는 해에 해당자는 5일(주휴, off 제외) 연속 휴가사용을 위한 휴가계획서를 2개월 전에 제출하고 업무의 지장이 없는 범위 내 휴가를 사용토록 한다. <개정 2015.10.1>

5. 안식휴가

본인의 청구가 있는 경우 표와 같이 안식을 위한 무급휴가를 부여한다. 단, 안식휴가를 분할(1회, 15일 한정) 사용하기 위해서는 본인의 연차 유급휴가를 50% 이상 사용한자여야 한다. <개정 2015.10.1.> <개정 2017.11.1.>

근속연수	기간
10년 이상 ~ 20년 미만	1개월(무급)
20년 이상	2개월(무급)

6. 난임치료휴가

직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 해당 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

제38조 (휴가의 허가) 직원은 본 규칙에 의한 휴가를 얻고자 할 때는 사전에 승인을 얻어야 한다.

제 4 장 급여

제39조 (급여) 직원에게 지급하는 임금 및 제 수당은 급여규정에 의한다. 단, 2009.11.1 이후 입사자는 신급여규정을 따른다.

제40조 (임금지불 및 기일)

① 임금의 지불은 통화로서 본인에게 직접 지불함을 원칙으로 하며, 당해 월분의 급여는 매월 15일에 지급한다. 단, 지급일이 휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.
② 급여 지불기일 전이라도 출산,질병,재해,결혼,사망,자녀입학,기타 부득이한 사유가 발생할 시는 기왕의 근로에 대한 임금을 본인의 신청에 의하여 지급할 수 있다.

제40조의 1 (월 미만의 임금) 채용, 복직, 퇴직 등의 경우 그 달의 근무일수가 1개월에 미달하는 경우에는 그 달의 임금은 일할계산에 의하여 지급하되, 정직 시에는 15일 이상 근무할 경우 월급여 전액을 지급하며, 15일 미만일 경우에는 반액을 지급한다. 단, 사망일 경우에는 1개월 미만일지라도 전액을 지급한다.

제41조 (법정수당) 연장근로, 휴일근로 및 야간(22:00～06:00)근로수당의 지급기준은 관련법에 따른다.

제42조 (공제)

① 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 본인의 동의 없이 임금에서 어떠한 명목의 금전이라도 공제할 수 없다. 단, 다음 경우는 예외로 한다.
1. 갑종근로소득세
2. 본인이 가입하여 공제 의뢰한 연금부담금, 보험료 또는 저축금
3. 차용금 및 가불금
4. 의료원에 지불하여야 할 진료비
5. 노동조합비 또는 단체협약에서 지정된 금액
6. 식비
7. 헌금 또는 성금

② 전항 7호의 경우는 사전 당사자에게 통보한다.

제43조 (승급)

① 정기승급에 필요한 기간은 1년으로 하되, 승급일자는 매년 3월 1일과 9월 1일로 한다.
② 특별승급은 필요에 따라 행한다.
③ 승급에 의한 급여는 급여규정에 의한다.

제44조 (승급요건) 승급에 대한 세부사항은 인사규정에 의한다.

제45조 (상여금) 상여금 지급은 상여금 지급규정에 의한다.

제46조 (퇴직금) 직원의 퇴직으로 인한 퇴직금 지급은 사립학교교직원연금법에 의한다. 다만, 사립학교교직원연금법의 적용을 받지 못하는 1년 이상 재직한 근로자에 대해서는 근로기준법에 의한 퇴직금을 지급한다.

제47조 (휴업지불) 의료원이 귀책사유로 휴업하는 경우, 휴업기간 중 직원에게 평균임금의 100분의 70을 지급한다.(개정 98.12.1) 다만, 산출된 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

제 5 장 신분보호

제48조 (의사에 반한 신분조치) 직원은 형사상의 처분, 의료원의 징계처분 또는 이 규칙에 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인 의사에 반하여 휴직 또는 해고당하지 아니한다.

제49조 (휴직) 직원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 휴직을 명할 수 있다.

1. 본인이 휴직을 원하고 휴직 신청이 이유 있다고 인정될 경우 기간은 1년까지로 한다.
2. 병역법, 전시동원법, 기타 법에 의한 징소집에 응하여야 할 경우
3. 형사사건으로 구속되었을 경우 기간은 1년까지로 한다. 단, 교통법규 위반으로 인한 경우는 1년을 초과하여 휴직할 수 있다.
4. 전염성 질환, 정신병, 난임, 기타 질병으로 3개월 이상 병세가 악화될 우려가 있을 경우
5. 개인자격으로 1년 이내의 외국유학을 원할 경우. 단, 입사 후 최소 5년 이상 근속자에 한한다.
6. 임신 중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 직원이 육아휴직을 신청할 경우 그 기간은 2년 이내로 한다. <개정 2024. 6. 4.>
7. 사고 또는 질병으로 1개월 이상의 요양을 필요로 하는 부모(배우자 부모 포함)·배우자·자녀의 간호를 위하여 필요한 경우 (입원확인서 또는 진단서 첨부) 기간은 1년까지로 하며, 최초 90일은 근속기간에 포함한다. 조부모, 손자녀 돌봄을 위한 휴직기간은 90일까지로 한다. 또한 가족돌봄휴가 및 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축은 관련법에 따른다.
8. 삭제<2020.2.28.>

제50조 (휴직기간) 휴직기간 결정은 휴직사유를 검토한 후 의료원장이 정하는바에 의한다.

제51조 (휴직자의 보수) 휴직자의 보수는 해당기간 중 무급을 원칙으로 하나 제49조 제4호에 해당하는 경우 3개월간은 통상임금, 그 후 6개월간은 통상임금의 100분의 60을 지급한다(단, 난임은 적용하지 아니한다).

제52조 (휴직자의 의무) 휴직자는 휴직중일지라도 본원의 제 규정을 준수하여야 한다.

제53조 (휴직자의 복직)

① 휴직기간이 경과 된 자 또는 휴직기간이라 할지라도 그 사유가 해소된 자는 휴직기간 만료 또는 휴직사유가 해소된 즉시 복직원을 제출하여야 한다. <개정 2024. 6. 4.>
② 의료원은 복직원을 제출한 직원에 한하여 특별한 사유가 없는 한 1개월 이내에 복직 조치하여야 한다.

제54조 (휴직자의 기득권) 제53조 제2항의 규정에도 불구하고 제49조 제2호에 의하여 휴직한 자는 우선 복직한다.

제55조 (해고조건)

① 직원이 다음 각 호의 1에 해당한 때는 해고할 수 있다.

1. 제8조 제2항 후반부 규정, 제10조 제1호 내지 제5호 규정에 해당하는 자
2. 형사사건으로 금고 2년 이상의 유죄판결을 받은 자. 단, 교통법규 위반으로 인한 경우는 제외

3. 휴직기간이 만료된 자 또는 휴직사유가 해소된 자가 정당한 사유 없이 30일 이내에 복직원을 제출치 않은 자
4. 7일 이상 무단결근한 자
5. 징계, 면직처분을 받은 자
6. 신체, 정신상의 현저한 이상으로 직무를 감당하지 못할만한 사유가 있는 자
7. 직무수행 능력이 극히 불량한 자
8. 직제의 변경 또는 조정 시 정원초과 인원에 대하여 조정기준에 해당하는 자

② 전항 제6호 내지 제8호 해당자는 인사위원회의 결의를 거치며, 제8호 해당자는 노동조합과 협의한다. <개정 2024. 6. 4.>

③ 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않으며, 특히 육아휴직기간에는 해고하지 아니한다.

제56조 (해고예고) 직원을 해고하고자 할 때에는 30일 전에 본인에게 예고하며, 예고하지 않을 경우에는 30일분의 통상임금을 지급한다. 단, 관련법에 명시된 직원의 귀책사유에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다.

제57조 (해고예고의 적용예외) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 해고예고를 하지 아니한다.

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재ㆍ사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

제58조 (퇴직)

① 직원이 각 호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날을 퇴직날로 한다.

1. 본인이 사직원을 제출하고 의료원장의 승인이 있는 경우
2. 사망하였을 때
3. 기간의 정함이 있는 경우 고용계약 기간이 만료된 때
4. 정년에 해당한 때
5. 제55조 규정에 의하여 해고된 때

② 전항의 1호에 의거 퇴직하고자 하는 자는 30일 전에 서면으로 의료원에 퇴직을 예고함을 원칙으로 하며, 업무의 인수인계를 필할 때까지 자의로 퇴직할 수 없다.

③ 제1항에 의하여 퇴직코자 하는 자가 무단 퇴직하여 의료원에 손해를 끼친 경우에는 본인 및 보증인에게 변상케 한다.

제59조 (정년)

① 직원의 정년은 만 60세로 한다.

② 직원은 정년에 달하는 날이 있는 학기의 최종일인 2월말과 8월말에 당연히 퇴직한다.

③ 직원은 명예퇴직을 신청할 수 있으며 그 세부사항은 별도로 정한다.

제 6 장 교육, 복리, 후생

제60조 (교육훈련) 직원의 자질향상과 능력개발 및 기술훈련을 위하여 교육훈련을 실시하며, 그 운영의 세부사항은 별도의 정하는 바에 의한다.

제61조 (후생복리) 직원의 후생복리를 위하여 각종 사업과 시설을 운영 관리하며, 이에 관한 세부사항은 별도로 정한다.

제62조 (고충처리)

① 의료원은 직원의 고충사항을 접수한 때에는 고충처리위원회를 개최하여 직원의 고충해결에 노력한다.
② 여자직원의 고충은 노조가 위촉하는 여성근로대표자를 고충처리위원으로 선임하여 처리한다.
③ 고충처리위원회의 구성은 노사동수의 3인 이내로 한다.

제63조 (피복지급) 의료원은 업무수행상 필요로 하는 피복을 직원에게 지급하며, 그 세부사항은 별도로 정한다.

제64조 (가족수당)

① 의료원은 유급 정규 직원에게 부양가족 1인에 대하여 월 3만원의 가족수당을 지급하며 부양가족의 수는 4인을 기준으로 하되, 자녀의 수는 제한하지 아니하고, 장애자녀는 3만원을 추가 지급한다. 또한, 40세 이상 직원 중 자녀와 배우자의 가족수당 및 자녀학비보조수당 지급 미 대상자(기수령 이력자 제외)에 한하여 기본가족수당 3만원을 지급한다. <개정 2015.10.1. / 2017.11.1. / 2024. 6. 4.>>
② 제①항에서 “부양가족”이라 함은 주민등록표상의 동거 가족으로서 당해 조합원의 주소 또는 거소에서 현실적으로 생계를 같이 하는 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 말한다. 다만, 배우자 및 자녀가 당해 조합원과 별거하고 있는 경우에는 동거하는 것으로 본다. <개정 2015.10.1>
1. 배우자
2. 본인의 만 60세 이상의 부모
3. 만 18세까지의 자녀
4. 만 60세 이상의 직계존속(배우자의 (조)부모 포함)
5. 장애인(직계존속ㆍ직계비속) <개정 2024. 6. 4.>
6. 만 18세까지의 직계비속(손)

③ 부양가족수당의 지급은 제②항의 순서대로 한다. <개정 2015.10.1>
④ 본인이 민법순위에 의한 호주승계권자일 경우에는 동거하는 것으로 인정한다. <개정 2015.10.1>
⑤ 기타 명시되지 않은 세부사항은 관련 규정에 의한다. <개정 2015.10.1>

제65조 (자녀학비 보조수당)

① 의료원은 직원의 자녀에 대해 자녀학비보조수당을 실비로 지원한다.
1. 중학교 : 분기별 50만원 <개정 2024. 6. 4.>
2. 고등학교 : 분기별 150만원
3. 연세대학교 : 연세복지장학규정에 의한 금액

4. 타 대학교 : 학기당 600만원 <개정 2024. 6. 4.>

② 초중등교육법 및 고등교육법에 의한 학교와 동등한 학력을 인정받는 학교(평생교육시설 포함) 및 학사 취득을 목적으로 대학(원)부설 평생교육시설에 다니는 자녀, 외국에서 재학 중인 자녀 (국내 외국인학교 포함)에 대하여도 상기 지급기준에 의한 자녀학비보조수당을 지급한다.

③ 학비라 함은'입학금, 수업료, 학교운영지원비'를 말하며, 수당을 지급 받고자 하는 직원은 재학증명서 및 가족관계증명서를 첨부하여 신고하여야 한다.

④ 육아교육비 : 미취학아동의 경우 만 36개월부터 초중등교육법 제13조에 의거 만 6세가 된 날이 속하는 해의 다음해 2월까지 3만원을 육아교육비로 지급한다.

⑤ 기타 명시하지 않은 세부사항은 관련규정에 따른다.

제66조 (경조비) 의료원은 다음과 같은 경조 시에는 경조금을 지급한다. <개정 2015.10.1>

1. 본인결혼300,000원 <개정 2015.10.1>
2. 자녀결혼300,000원 <개정 2015.10.1>
3. 본인 및 배우자의 회갑300,000원 <개정 2015.10.1>
4. 본인사망
20년 이상 근속자 : 통상임금 3개월분 <개정 2015.10.1>
10년 이상 20년 미만 근속자 : 통상임금 2개월분 <개정 2015.10.1>
1년 이상 10년 미만 근속자 : 통상임금 1개월분 <개정 2015.10.1>
5. 배우자사망1,000,000원 <개정 2015.10.1. / 2024. 6. 4.>
(근조화환 별도) <개정 2017.11.1>
6. 본인 및 배우자 부모사망1,000,000원 <개정 2015.10.1. / 2024. 6. 4.>
(근조화환 별도) <개정 2017.11.1>
7. 자녀사망1,000,000원 <개정 2015.10.1. / 2024. 6. 4.>
(근조화환 별도) <개정 2017.11.1>
8. 자녀출산300,000원 <개정 2015.10.1. / 2024. 6. 4.>
(셋째 이상 500,000원) <개정 2015.10.1. / 2024. 6. 4.>

제 7 장 안전 및 보건

제67조 (안전과 보건)

① 의료원은 업무상 또는 보건상 위험 유해한 업무에 대하여 위험방지에 필요한 조치를 강구한다.

② 위험 유해한 업무에 근무하는 직원은 먼저 이에 대한 훈련을 받아야 하며, 위험방지에 대한 지시를 준수하여야 한다.

③ 의료원은 위험 유해한 업무를 하는 직원에 대하여 보호구를 지급하며, 보호구를 지급받은 직원은 반드시 보호구를 착용하여야 한다.

④ 의료원은 고용노동부령이 정하는 물질안전보건자료를 갖추어야 한다.

⑤ 의료원은 산업안전보건법에 의한 작업환경측정을 실시한다.

⑥ 의료원은 산업안전보건법에 따라 직원의 안전 및 보건을 유지·증진시킨다.

제68조 (건강진단) 의료원은 직원에 대하여 매년 1회의 정기건강진단을 실시하고 요양휴직을 요할 시는 제49조 제4호에 의한다.

제 8 장 재해보상

제69조 (요양보상)

① 의료원은 직원이 업무수행상의 부상 또는 질병에 걸린 경우, 사립학교 교원연금법에 의한 요양신청을 받게 된다.
② 전항의 규정에 의하여 요양 중에 있는 직원에 대하여는 평균임금 전액을 휴업보상으로 지급한다.
③ 전항의 규정에 의하여 요양 중에 있는 자가 요양 개시 후 2년을 경과하여도 그 부상 또는 질병이 완치되지 않을 경우, 평균임금의 1,340일분을 일시 보상하고 그 후의 책임을 면할 수 있다.

제70조 (장애보상) 의료원은 직원이 업무수행상의 부상 또는 질병에 걸려 완치된 신체에 장애가 있는 경우, 그 장애의 정도에 상응하여 근로기준법에 정해진 바에 따라 장애보상을 행한다.

제71조 (다른 보상과의 관계) 이 규정 제8장에 의한 보상을 받을 자가 같은 사유를 원인으로 사립학교 교원연금법, 민법, 또는 기타 법령에 의하여 재해보상으로 상당한 금품 및 요양을 받았을 때에 그 가격의 한도 내에서 의료원은 보상의 책임을 면한다.

제72조 (유족보상 및 장례비)

① 직원이 업무상 부상 또는 질병으로 사망한 경우 그 유족에게 평균임금의 1,300일분의 유족보상을 행한다.
② 전항의 경우 장례비는 평균임금의 120일분을 지급한다.

제73조 (업무의 재해보상) 의료원은 직원이 수해, 화재, 천재지변 기타 불가항력으로 인한 재난을 당하였을 시 또는 직원이 사망할 경우 의료원이 정하는 위로금을 지급할 수 있다. 단, 액수는 당시의 정상을 참작하여 정한다.

제 9 장 상벌

제74조 (상벌) 의료원은 신상필벌의 원칙에 따라 직원에게 포상 또는 징계를 행하되, 절차 및 구체적인 사항은 별도의 규정으로 정한다.

제75조 (포상)

① 의료원은 다음 각 호의 1에 해당하는 직원에 대하여 이를 심사하여 포상 또는 특별승급을 시킬 수 있다.
1. 업무상 또는 기술면에서 유익한 발명 또는 연구고안을 한 공적이 있거나 재해 미연방지 또는 비상사태 하에서 공로가 있는 자

2. 품행이 방정하고 업무에 성실하여 타의 모범이 되거나 업무능률이 현저하게 우수한 자
3. 근속기간 중 사고 없이 장기근무한 자
4. 의료원의 명예를 선양한 자

② 포상방법과 그 시기는 의료원장이 정하는 바에 의한다.

제76조 (징계의 종류) (징계의 종류 및 효력) 징계는 견책, 감봉, 출근정지, 정직, 면직으로 구분하며, 견책 또는 감봉은 경징계에, 출근정지, 정직 또는 면직은 중징계에 해당한다. <개정 2024. 6. 4.>

1. 견책 : 시말서를 제출하도록 하며, 구두상 훈계를 한다.
2. 감봉 : 직원으로서 정상근무를 하나 본봉의 50분의 1에 해당하는 액수를 감액하여 지급하고, 그 기간은 1회에 3개월 이내로 한다.
3. 출근정지 : 직원으로서 신분과 직책은 보유하나 직무에 종사하지 못하며, 그 기간은 1회에 한하여 10일 이내로 하고, 기간 중에는 급여를 지급하지 아니한다.
4. 정직 : 직원으로서 신분과 직책은 보유하나 직무에 종사하지 못하며, 그 기간은 1개월 이상 3개월 이내로 하고, 기간 중에는 급여를 지급하지 아니한다.
5. 면직 : 근로관계를 종료하며, 1개월의 유급휴가를 부여한다.

제77조 (징계의 사유) 다음 각 호에 따른 비위의 유형에 해당하는 경우에는 이를 상벌규정에 의하여 징계 처분하여야 한다. <개정 2024. 6. 4.>

1. 법령 및 제규정에 의한 준수사항과 서약서에 위배된 행위
2. 의료원의 명예와 위신을 손상시키는 행위
3. 의료원의 경영 또는 재산에 손해를 끼치는 행위
4. 직장 내 풍기질서 또는 복무질서를 문란시키는 행위
5. 직무유기 또는 근무태만 행위

제78조<삭제 2024. 6. 4.>

제79조<삭제 2024. 6. 4.>

제80조 (본 징계의 영향) 이 규칙에 의한 징계는 손해배상 및 형사상의 책임에 영향을 주지 아니한다.

제81조 (해명) 징계를 함에 있어서는 직원에게 징계사유에 관한 해명의 기회를 주어야 한다.

제82조 (견책의 처벌) 견책은 시말서를 받아 장래를 훈계한다.

제83조 (감봉의 한도) 감봉액은 본봉의 50분의 1로 하되 그 기간은 1회에 3개월 이내로 한다.

제83조의 1 (출근정지) 출근정지 기간은 1회에 한하여 10일 이내로 하며 임금은 지급하지 아니한다.

제84조 (정직중의 처우) 정직중은 무급으로 하되 그 기간은 3개월 이내로 한다.

제 10 장 직장 내 괴롭힘의 예방

제85조 (직장 내 괴롭힘 행위의 금지)

① 직장 내 괴롭힘이란 의료원에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.
② 직원은 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제86조 (금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 의료원에서 금지되는 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속 반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제87조 (직장 내 괴롭힘 예방) 의료원은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육을 1년에 1회 이상 실시한다.

제88조 (직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 의료원에 신고할 수 있다.
② 의료원은 전항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.
③ 의료원의 직장 내 괴롭힘 행위에 관한 조사 및 조치에 관한 구체적인 절차는 별도로 정한다.

제 11 장 기타

제89조 (시행상 해석, 기타) 이 규칙의 시행에 있어 필요한 사항의 규정 및 해석은 행정책임자 회의에서 행한다.

제90조 (준용규정) 이 규칙에 명시되지 아니한 사항은 관계법령 및 규정과 통상관례에 의한다.

부 칙

1. 이 규칙은 1964년 9월 16일부터 발효한다.

2. 이 개정규칙은 1965년 7월 1일부터 발효한다.

3. 이 개정규칙은 1976년 3월 1일부터 발효한다.

4. 이 개정규칙은 1981년 11월 1일부터 시행한다.

5. 이 개정규칙은 1982년 7월 10일부터 시행한다.

6. 이 개정규칙은 1985년 3월 1일부터 시행한다.

7. 이 개정규칙은 1985년 12월 24일부터 시행한다.

8. 이 개정규칙은 1989년 3월 1일부터 시행한다.

9. 이 개정규칙은 1990년 3월 1일부터 시행한다.

10. 이 개정규칙은 1991년 11월 1일부터 시행한다.

11. 이 개정규칙은 1994년 9월 1일부터 시행한다.

12. 이 개정규칙은 1998년 12월 1일부터 시행한다.

13. 이 개정규칙은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

14. 이 개정규칙은 2005년 8월 11일부터 시행한다.

15. 이 개정규칙은 2009년 11월 1일부터 시행한다.

16. 이 개정규칙은 2011년 9월 1일부터 시행한다.

17. 이 개정규칙은 2013년 10월 1일부터 시행한다.

18. 이 개정규칙은 2014년 5월 1일부터 시행한다.

19. 이 개정규칙(2015년 단체협약 합의에 따른 개정)은 2015년 10월 1일부터 시행한다.

20. 이 개정규칙(2017년 단체협약 합의에 따른 개정)은 2017년 11월 1일부터 시행한다.

21. 이 개정규칙은 2018년 11월 1일부터 시행한다. 단, 제29조(연차유급휴가) 3항 단서조항 삭제와 신설된 6항은 2018년 5월 29일부터 적용한다.

22. 2019.7.15. 이후 용인세브란스병원으로 입사한 직원에 대해서는 용인세브란스병원 취업규칙을 우선하여 적용한다.

23. 이 개정규칙(2019년 단체협약 합의에 따른 근로시간 연장 및 해고조건의 예외, 해고예고 적용예외, 자녀학비 보조수당 증액, 안전·보건 내용 추가 및 근로기준법 개정에 따른 직장 내 괴롭힘의 예방 등)은 2019년 11월 1일부터 시행한다. 단, 제10장 직장 내 괴롭힘의 예방은 2019년 7월 16일부터 적용한다.

24. 이 개정규칙(고용노동부 2019년 표준 취업규칙 개정에 따른 결격사유 변경, 임산부 단축근로, 육아기 단축근로 추가, 처의 분만에 따른 휴가 일수 변경 및 난임치료 관련 유급휴가 추가, 조부모·손자녀 돌봄을 위한 휴직 추가 등은 2020년 2월 28일부터 시행한다.

25. 이 개정규칙(2021년 단체협약 합의에 따른 근로시간, 가족수당, 자녀학비 보조수당, 경조비 등 및 법률 개정에 따른 육아기 근로시간 단축 등 및 일반직 인사규정 개정에 따른 휴직자의 복직 등)은 2021년 11월 1일부터 시행한다. 단, 제49조(휴직) 6호 육아휴직은 2021년 11월 19일부터 적용한다.

26. 이 개정규칙(2023년 단체협약 합의에 따른 경조비 등 및 내규 개정에 따른 채용, 결격사유, 준수사항, 국내출장, 해고 조건, 징계 등)은 2023년 11월 1일부터 적용한다. 단, 제8조 (발령) 2항 수습기간 적용 제외자는 2024년 1월 1일부터, 제16조 (근로시간) 1항 및 3항 소정근로시간은 2024년 3월 1일부터, 제65조 (자녀학비 보조수당) 1항 4호 타대학교는 2024년도 1학기분부터 적용한다.